مكتب درة الساحل للمحاماة والاستشارات القانونية
Durrat Al Sahel Advocates & Legal Consultants
دبي — ص.ب: 00000

التاريخ: 20/10/2026
المرجع: DS/ARB/2026/63

طلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه

مقدم إلى: السيد القاضي/ رئيس محكمة الاستئناف — محاكم دبي

الطالبة	شركة نسيم الجبل للخرسانة الجاهزة ذ.م.م (المحتكمة)، رخصة تجارية رقم 000000، دبي — القوز الصناعية الرابعة. وكيلتها: المحامية/ ريم ماجد الشحي.
المطلوب ضدها	شركة القوس العالي للمقاولات الإنشائية ذ.م.م (المحتكم ضدها)، رخصة تجارية رقم 000000، دبي.

الوقائع

1. بموجب عقد توريد مؤرخ 12/01/2026 تورد الطالبة الخرسانة الجاهزة والعناصر مسبقة الصب لمشروع تنفذه المطلوب ضدها بدبي، ونص البند (18) منه على حسم أي نزاع بالتحكيم لدى مركز الشراع الأبيض للتحكيم التجاري.

2. امتنعت المطلوب ضدها عن سداد باقي قيمة التوريدات، فتقدمت الطالبة بطلب التحكيم بتاريخ 06/04/2026.

3. بتاريخ 10/09/2026 أصدرت هيئة التحكيم في القضية رقم (47) لسنة 2026 حكمها بالإجماع بإلزام المطلوب ضدها بأن تؤدي إلى الطالبة (846,300) درهم قيمة التوريدات، و(96,400) درهم مصروفات التحكيم، و(40,000) درهم أتعاب المحاماة، بإجمالي (982,700) درهم، وفائدة (5%) سنوياً على المبلغ الأول من تاريخ طلب التحكيم حتى السداد.

4. أُعلن الحكم إلى المطلوب ضدها بتاريخ 15/09/2026، وانقضى في 15/10/2026 ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى البطلان في البند (2) من المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم، دون أن ترفعها.

الأسانيد

1. أرفقت الطالبة أصل الحكم وصورة اتفاق التحكيم وصورة محضر إيداع الحكم في المحكمة، وهي المستندات التي يتطلبها البند (1) من المادة (55) من قانون التحكيم.

2. ولما كان حكم التحكيم ملزماً للأطراف ويشترط لتنفيذه الحصول على قرار بالمصادقة عليه وفقاً للمادة (52) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم، وكان التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي وفقاً للمادة (212) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، فإن الطالبة تتقدم بهذا الطلب.

الطلبات

المصادقة على حكم التحكيم المشار إليه والأمر بتنفيذه، مع إلزام المطلوب ضدها بالرسوم والمصروفات.

وكيلة الطالبة — المحامية/ ريم ماجد الشحي

قلم القيد — نموذج تدريبي — 20/10/2026

مكتب درة الساحل للمحاماة — Durrat Al Sahel Advocates — دبي — الإمارات

منطوق حكم التحكيم

حكم نهائي منهٍ للخصومة — صادر بالإجماع

المحتكمة	شركة نسيم الجبل للخرسانة الجاهزة ذ.م.م، دبي.
المحتكم ضدها	شركة القوس العالي للمقاولات الإنشائية ذ.م.م، دبي.
هيئة التحكيم	د. عادل منصور الحوسني (رئيساً)، والمهندس/ كريم وليد السعدي (عضواً)، والمحامي/ ناصر عيسى البلوشي (عضواً).
اتفاق التحكيم	البند (18) من عقد التوريد المؤرخ 12/01/2026 — مكان التحكيم: دبي — لغة التحكيم: العربية.

بعد الاطلاع على طلب التحكيم المقدم بتاريخ 06/04/2026، وعلى بيان الدعوى ومذكرات الدفاع والطلب المقابل والمستندات وتقرير الخبير الهندسي، وبعد سماع المرافعة والمداولة، قررت هيئة التحكيم بالإجماع:

1. إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغ (846,300) درهم، قيمة الخرسانة الجاهزة والعناصر مسبقة الصب الموردة وغير المسددة.

2. إلزام المحتكم ضدها بفائدة تأخيرية بواقع (5%) سنوياً على المبلغ المقضي به في البند (1) من تاريخ طلب التحكيم في 06/04/2026 حتى تمام السداد.

3. إلزام المحتكم ضدها بمصروفات التحكيم، بما فيها رسوم المركز وأتعاب هيئة التحكيم والخبير، وبأن تؤدي إلى المحتكمة ما سددته منها وقدره (96,400) درهم.

4. إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغ (40,000) درهم مقابل أتعاب المحاماة.

5. رفض الطلب المقابل بغرامات التأخير في التوريد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا الحكم في دبي، مكان التحكيم، بتاريخ 10/09/2026، ووقعه أعضاء هيئة التحكيم:

رئيس هيئة التحكيم	عضو الهيئة	عضو الهيئة
د. عادل منصور الحوسني	المهندس/ كريم وليد السعدي	المحامي/ ناصر عيسى البلوشي
	مركز الشراع الأبيض للتحكيم — نموذج تذكاري — دبي	

أمر بالمصادقة على حكم تحكيم وتنفيذه

إنه في يوم الاثنين الموافق 26/10/2026، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم بتاريخ 20/10/2026 من شركة نسيم الجبل للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ضد شركة القوس العالي للمقاولات الإنشائية ذ.م.م، وعلى أصل حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10/09/2026 في قضية التحكيم رقم (47) لسنة 2026 لدى مركز الشراع الأبيض للتحكيم التجاري، وعلى صورة اتفاق التحكيم ومحضر إيداع الحكم؛

وحيث إن المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم تنص على أن: "يعتبر حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة"؛

وحيث إن الطلب قُدِّم مستوفياً المستندات التي يتطلبها البند (1) من المادة (55) من القانون ذاته، ولم يثبت للمحكمة قيام أي سبب من أسباب البطلان الواردة في المادة (53) من القانون ذاته، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه، وليس في الحكم ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الدولة؛

لذلك أمرت المحكمة:

1. بالمصادقة على حكم التحكيم المشار إليه، وتذييله بالصيغة التنفيذية لتنفيذه بكامل ما قضى به.

2. بإلزام المطلوب ضدها بالرسوم والمصروفات.

ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان، وفقاً للمادة (57) من القانون ذاته.

القاضي/ سعيد عبيد الرميثي
بالندب من رئيس المحكمة

محكمة الاستئناف
نموذج تدريبي
26/10/2026

قُيِّد ملف التنفيذ برقم ٧٥٢ / ٢٠٢٦ تنفيذ تجاري بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٦